BỘ TƯ PHÁP

HỘI ĐỒNG KIỂM TRA HẾT TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ

KHU VỰC .....

FDVN LAW FIRM
Tài liệu nghiệp vụ

ĐỀ KIỂM TRA VIẾT

Kiểm tra ngày tháng 12 năm 2009

Thời gian làm bài: 180 phút

Câu1 ***(Chung cho tất cả các thí sinh).***

Ngày 10/6/2006, bà Ngô Thị Bến trú tại tổ dân phố số 2, phường Quảng An, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội có đơn gửi Văn phòng luật sư đề nghị Văn phòng cử luật sư giúp tư vấn và tham gia giải quyết tranh chấp quyền thừa kế. Trong đơn, bà trình bày như sau:

"Bố tôi là cụ Ngô Văn Phàm sinh năm 1904 mất năm 1980 và mẹ tôi là cụ Nguyễn Thị Tịch sinh 1909, mất năm 2001 có để lại khối tài sản gồm quyền sử dụng 855m2 đất thổ cư và hai nhà cấp 4 mái ngói trên phần đất này. Bố mẹ tôi sinh được 04 anh em gồm tôi, ông K, ông S và bà D. Tôi và bà D đi lấy chồng. Vợ chồng ông K ở với bố mẹ tôi. Ông S sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự về lấy vợ là bà L và được bố mẹ tôi cho ở tạm trong một gian của nhà cấp 4.

Quá trình chung sống với bố mẹ tôi, vợ chồng ông K có công tu tạo nhà cửa, phụng dưỡng bố mẹ và lo liệu toàn bộ tang ma khi bố mẹ tôi mất. Riêng vợ chồng ông S không chịu khó làm ăn, mải mê cờ bạc, không nghe lời khuyên của bố mẹ. Bà L thường xuyên cãi nhau với bố mẹ chồng, ông S không bảo ban, khuyên nhủ vợ mà cũng cãi lại, không chăm sóc, phụng dưỡng bố mẹ (kể cả lo tang ma khi bố mẹ tôi mất).

Sau khi bố mẹ tôi mất, ông K và ông S đã chia và sử dụng toàn bộ khối tài sản của bố, mẹ tôi.

Ông K sử dụng 505 m2 đất và một nhà cấp 4. Năm 2002, ông K đã nhượng quyền sử dụng 250 m2 đất (trong số 505m2) cho anh X được 90 lượng vàng 24K.

Ông S sử dụng 350m2 đất và một nhà cấp 4. Năm 2003, ông S đã nhượng quyền sử dụng 190 m2 đất (trong số 350m2) cho chị Y được 65 lượng vàng 24K, còn lại 160m2 vợ chồng ông S sử dụng. Tháng 2 năm 2006, ông S và bà L thuận tình ly hôn, tòa án nhân dân quận Tây Hồ đã tuyên, chia cho bà L quyền sử dụng 80m2 đất (160m2 : 2).

Tôi rất bức xúc về việc làm của ông K và ông S, đề nghị luật sư hãy tư vấn và giúp tôi đòi lại quyền lợi hợp pháp của tôi".

LUẬT SƯ FDVN
web: fdvn.vn - fdvnlawfirm.vn